III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe ambiental estratégico de Modificación Puntual número 13 del Plan de Ordenación Municipal (expediente: SIY3/2026/CR/00015) promovida por el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real). [2026/7741]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, art. 5.2, dispone que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados, incluyendo sus modificaciones, que se refieran a la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo (art. 5.1). Además, el artículo 33 indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe someterse o no a una evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener o no efectos significativos sobre el medio ambiente teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y los criterios establecidos en el Anexo V de la citada ley.

La modificación puntual de referencia se encuadra en la Ley 2/2020, art. 5.2, considerando que se trata de una modificación menor de conformidad con el art. 4.2.f, por suponer cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.

Como consecuencia, procede la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme con la Ley 2/2020, artículos 30 a 34, con formulación del correspondiente informe ambiental estratégico, el cual se remitirá por el órgano ambiental para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio también de hacerlo en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo, además de ser notificado al promotor y al órgano sustantivo.

Primero: Antecedentes

El 8/06/2026 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Calidad Ambiental) la solicitud y documentación de inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada procedente del Ayuntamiento de Valdepeñas como promotor y órgano sustantivo. El 3/08/2026 se realizan las correspondientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado.

Segundo: Objeto, justificación y descripción

Según la documentación aportada el objetivo de la Modificación Puntual Nº13 del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Valdepeñas es la reubicación de la zona norte del Sistema Local de Zonas Verdes Nº14 (ZV-14) de la ZOU.7 “Industrial” situada en la Calle de la Tinaja nº 22 (Referencia Catastral 6121723VH6962S0001TH), con 3.754,90m2. El destino será la parcela catastral 3700805VH6930S, situada en el Polígono Empresarial “Entrecaminos”, dentro de la misma ZOU-7 “Industrial”, con 4.289,58 m2, e integrándose con el sistema general ZV-93.

Esta reubicación implica la alteración de la calificación urbanística tanto de la parcela de origen, que pasa de Zona Verde a uso industrial, como de la de destino, que de forma inversa pasa de uso industrial a Zona Verde. Esta modificación no afecta a la ordenación estructural ni a la clasificación de suelo rústico, enmarcándose en el ámbito de la ordenación detallada.

Tercero: Consultas

El presente Servicio de Calidad Ambiental realizó el 03/08/2026 las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando señaladas las contestaciones recibidas (*):

- Ayuntamiento de Valdepeñas.
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Fomento – Servicio de Urbanismo.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.

- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Servicio de Medio Natural.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Servicio de Incendios Forestales y Ayudas.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Unidad de Coordinación provincial de Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de Desarrollo sostenible – Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes - Servicio de Cultura.
- (*) Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas - Servicio de Protección Ciudadana.
- (*) Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real - Servicio de Salud Pública.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF-Adena
- SEO Birdlife España.

Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes y alegaciones recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https: //neva.jccm.es/nevia), siendo sus aspectos más relevantes los siguientes:

3.1 El 04/08/2026 el Servicio de Protección Ciudadana informa que se deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto de 2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Valdepeñas se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación, estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.

En este sentido los Planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística deben de cumplir y respetar los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos). Será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan, Proyecto o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.

3.2 El 04/08/2026 la Unidad Técnica de la Sección de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha informa favorablemente a la modificación.

3.3 El 06/08/2026 la Unidad de Coordinación de Agente Medioambientales informa sobre las condiciones de la parcela de Zona Verde actual, de tal forma que la modificación afectará especies de fauna urbana como tórtolas, palomas y gorriones, y a las especies arbóreas plantadas.

3.4 El 09/09/2026 se recibe comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana donde se informa que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía. De acuerdo con la documentación aportada, se considera que el consumo hídrico que supone la actuación planteada no supone incremento respecto al consumo actual del municipio. Así mismo se considera que no supone incremento de aguas residuales la actuación planteada.

3.5 El 14/09/2026 se reciben informe de la Delegación Provincial de Sanidad donde se informa que no se estima necesario realizar sugerencias a la modificación de referencia

3.6 El 02/10/2026 se recibe informe del Servicio de Medio Natural en el que se establece que antes del inicio de la obra será necesario llevar a cabo una revisión previa de nidificaciones de aves urbanas protegidas en el ámbito tanto de la parcela 6121723VH6962S como de la 3700805VH6930S, así como sus inmediaciones durante la época de mayor actualidad con tal de facilitar su detección. En caso de detectarse colonias de especies protegidas (hirundínidos, quirópteros, falcónidos o estrigiformes) se establecerán medidas compensatorias con la colocación de cajas nido o estructuras que faciliten la nidificación de las especies afectadas. Además, se deberá implantar cronograma de ejecución de actuaciones teniendo en cuenta las paradas exigibles en los periodos sensibles de las posibles especies protegidas presentes tanto en el entorno donde se ubica actualmente la zona verde con el de donde se pretende ubicar.

En caso de que las especies protegidas detectadas se encuentren asociadas a cualquier vegetación natural o elemento del paisaje, que deba eliminarse o translocarse, dicha actuación de eliminación o traslocación deberá ser supervisada por el Cuerpo de Agentes Medioambientales. Además, deber· solicitarse autorización previa correspondiente en aplicación de la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha dirigido al Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Cuarto: Impactos potenciales

Vista la documentación aportada y los informes recibidos en la fase de consultas, conforme con la Ley 2/2020, Anexo V, se concluye que la modificación puntual de referencia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente con las salvaguardas anteriormente citadas y en las que se exponen a continuación, y que específicamente no influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados. En la nueva Zona Verde no se dispondrá de césped y debe preverse un sistema de riego con agua no potable, o en cualquier caso mediante técnicas eficientes ambientalmente. Se deberá garantizar que se compensan los valores ambientales y sociales de la antigua Zona Verde, con especial detalle a las especies elegidas, su distribución e infraestructuras asociadas. En todo caso, se procurará la utilización de especies autóctonas. Debido a la necesidad de eliminación de arbolado se recomienda presentar un inventario de los pies afectados y una propuesta de reposición en la nueva Zona Verde. Como punto de partida de la propuesta, al no disponer de legislación específica en esta materia, se sugiere “la plantación de un ejemplar adulto por cada año de edad del árbol eliminado”.

Así mismo deberán cumplirse las determinaciones del artículo 24.2 del Reglamento de Planeamiento (especialmente el punto 24.2.d) Las reservas de suelo para zonas verdes deberán: Dotarse con el mobiliario urbano y tratamiento acordes con su uso y con los valores naturales o culturales que, en su caso, existan en el terreno, así como ajardinarse en al menos el 60% de su superficie, pudiendo reducirse este porcentaje en áreas de juego o saludables de ejercicios. En los ámbitos o sectores industriales este tratamiento preferiblemente consistirá en el arbolado con la plantación de especies que contribuyan a la fijación de CO2, con el objeto de compensar las emisiones a la atmósfera de las actividades a desarrollar.

Antes del inicio de la obra será necesario llevar a cabo una revisión previa de nidificaciones de aves urbanas protegidas en el ámbito tanto de la parcela de origen como de la de destino, así como sus inmediaciones durante la época de mayor actualidad con tal de facilitar su detección. En caso de detectarse colonias de especies protegidas (hirundínidos, quirópteros, falcónidos o estrigiformes) se establecerán medidas compensatorias con la colocación de cajas nido o estructuras que faciliten la nidificación de las especies afectadas. Además, se deberá implantar cronograma de ejecución de actuaciones teniendo en cuenta las paradas exigibles en los periodos sensibles de las posibles especies protegidas presentes tanto en el entorno donde se ubica actualmente la zona verde con el de donde se pretende ubicar. En caso de que las especies protegidas detectadas se encuentren asociadas a cualquier vegetación natural o elemento del paisaje, que deba eliminarse o translocarse, dicha actuación de eliminación o traslocación deberá ser supervisada por el Cuerpo de Agentes Medioambientales. Además, deber· solicitarse autorización previa correspondiente en aplicación de la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha dirigido al Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Quinto: Medidas vinculantes, Autorizaciones e informes

La presente resolución es previa a la aprobación de la modificación puntual por el órgano administrativo competente, que en cualquier caso integrará los aspectos ambientales en la información pública que corresponda.

La aprobación definitiva de esta modificación puntual debe incluir la siguiente documentación:

5.1 Informe del Ayuntamiento sobre verificación en los ámbitos correspondientes de los estudios de riesgos en el municipio, según lo indicado por el Servicio de Protección Ciudadana.

5.2 Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) que incluya la acreditación fehaciente de la designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, con indicación de su identidad y titulación académica.

Antes de conceder las correspondientes licencias urbanísticas de obras se debe contar con la siguiente documentación:

5.3 Antes del inicio de la obra será necesario llevar a cabo una revisión previa de nidificaciones de aves urbanas protegidas en el ámbito tanto de la parcela de origen como de la de destino. En caso de detectarse colonias de especies protegidas se establecerán medidas compensatorias con la colocación de cajas nido o estructuras que faciliten la nidificación de las especies afectadas. Además, se deberá implantar cronograma de ejecución de actuaciones teniendo en cuenta las paradas exigibles en los periodos sensibles de las posibles especies protegidas presentes en las parcelas de origen y destino.

Sexto: Seguimiento y vigilancia

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe Ambiental Estratégico. En este particular, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

El promotor del proyecto (Ayuntamiento de Valdepeñas) remitirá al órgano ambiental (Servicio de Calidad Ambiental) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo el alcance de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se han expresado, y un listado de comprobación o chequeo con las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (en adelante, PSVA). Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del PSVA que este designe, y se presentará antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el PSVA el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento al órgano ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y del órgano ambiental.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe ambiental estratégico. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

-Control de la correcta aplicación de las condiciones establecidas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución en la fase de construcción.
-Control del diseño de la nueva Zona Verde.
-Control de la eficacia de las medidas de carácter preventivo y corrector.

Séptimo: Conclusión

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, que modifica este último y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve, de conformidad con la Ley 2/2020, art. 33.1, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, que la modificación puntual de referencia no necesita someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y las consideraciones dispuestas en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso estas últimas sobre aquellas.

Cualquier modificación de lo evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe por el Servicio de Calidad Ambiental.

Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no considerados.

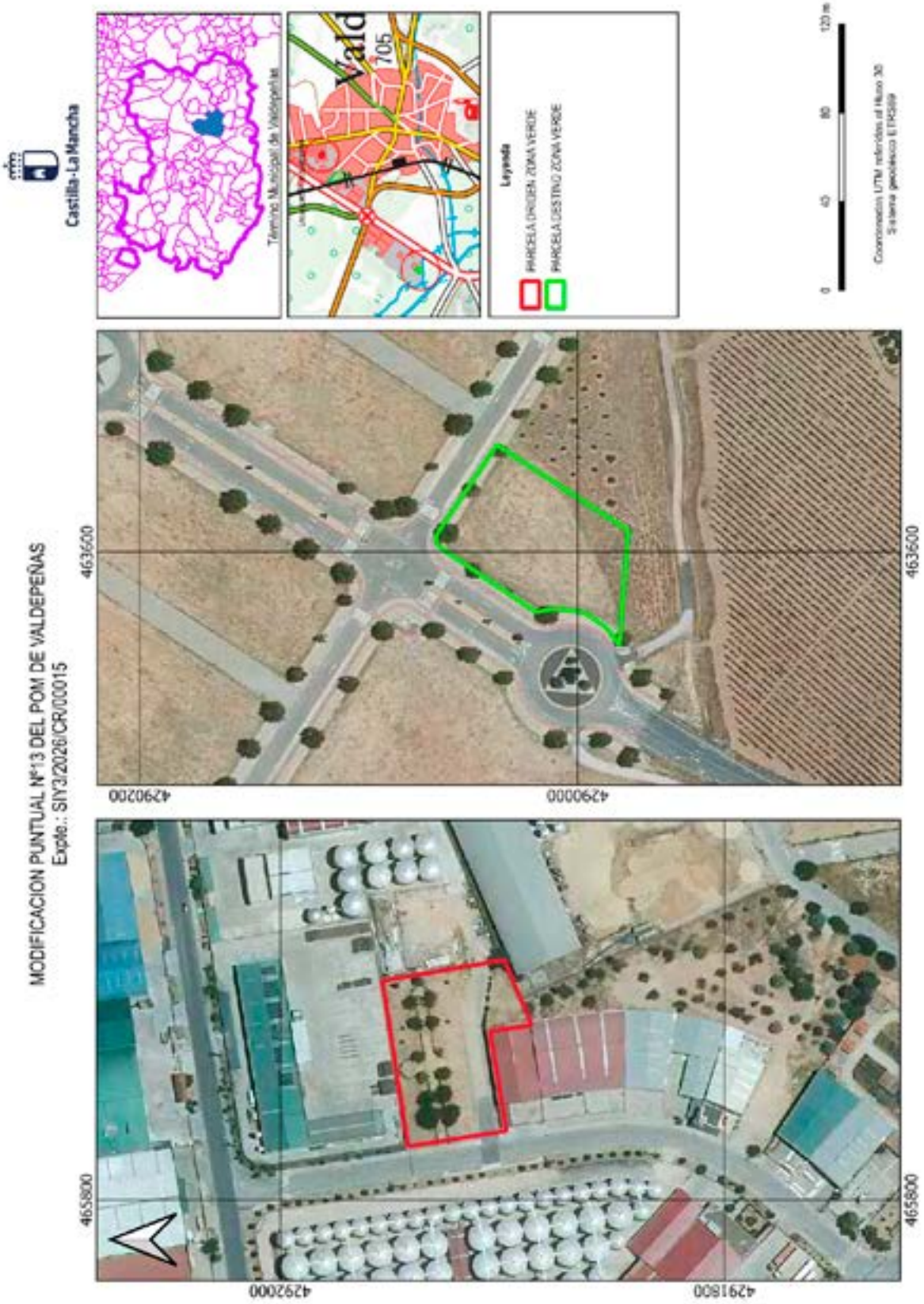
Conforme con la Ley 2/2020, art. 33.3, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.

La Ley 2/2020, art. 33.4, dispone que el presente informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Se adjunta documentación gráfica.

Ciudad Real, 22 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO


MODIFICACION PUNTUAL Nº13 DEL POM DE VALDEPEÑAS
Expte.: SIY/3/2026/CR/00015
Castilla-La Mancha
Término Municipal de Valdepeñas
Leyenda
PARCELA ORIGEN ZONA VERDE
PARCELA DESTINO ZONA VERDE
0
40
80
120 m
Coordenadas UTM referidas al Huso 30
Sistema geodésico ETRS89
463600
4290200
4290000
465800
4292000
4291800